

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẤU GIÁ VIỆT NAM



HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 311, tờ bản đồ số: 02 có địa chỉ tại Thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo GCN quyền sử dụng đất số: X162274 do UBND huyện Mê Linh cấp ngày 18/12/2002; Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất: CH03781 QSDĐ/1411/QĐ-UB. Chủ sở hữu là Ông: Nguyễn Văn Thân cùng vợ là Bà: Nguyễn Thị Đàm
(Là tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Thương mại điện tử Hoa Vinh đối với Agribank - Chi nhánh Vĩnh Phúc II)

Tháng 02/2025

Số: 354/2025/TB-ĐGVN

V/v: Đấu giá tài sản

Ngày 27 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam. Địa chỉ: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá: Agribank - Chi nhánh Vĩnh Phúc II. Địa chỉ: Số 88A, đường Trần Hưng Đạo, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất theo GCN quyền sử dụng đất số: X162274; Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất: CH03781 QSDĐ/1411/QĐ-UB do UBND huyện Mê Linh cấp ngày 18/12/2002, cụ thể như sau:

- Tên người sử dụng đất:

+ Ông Nguyễn Văn Thân, sinh năm 1939, CMND số: 010987764 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 18/8/2010

+ Bà Nguyễn Thị Đàm, sinh năm 1939, CMND số 010987768 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 18/8/2010

Cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

- Thửa đất số: 311; - Tờ bản đồ số: 02

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

- Diện tích: 370 m² (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi mét vuông)

- Mục đích sử dụng: Đất ở: 200 m², đất vườn: 170 m²

- Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài, đất vườn: Tháng 10/2043

- Phần ghi thêm: Diện tích tự khai

4. Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý: Là tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Thương mại điện tử Hoa Vinh đối với Agribank - Chi nhánh Vĩnh Phúc II.

5. Giá khởi điểm: 2.350.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Lưu ý: Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, các chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá sẽ phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

6. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 400.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Bốn trăm nghìn đồng trên một hồ sơ)

- Tiền đặt trước: 470.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi triệu đồng*)

- Bước giá: 15.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng*)

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

8. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00 ngày 28/02/2025 đến 16h00 ngày 12/3/2025 (*trừ ngày nghỉ*), tại:

- Trụ sở Công ty - Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

- Agribank - Chi nhánh Vĩnh Phúc II. Địa chỉ: Số 88A, đường Trần Hưng Đạo, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lưu ý: Khách hàng tham khảo hồ sơ mời tham gia đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia: dgts.moj.gov.vn; Trang thông tin đấu giá trực tuyến: online.daugiavietnam.vn và liên hệ đến Tổ chức hành nghề đấu giá để được hướng dẫn mua, nộp hồ sơ thông qua đường bưu điện (nếu có).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là các cá nhân, tổ chức đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá có thể chủ động thực hiện việc mua và nộp Hồ sơ tham gia đấu giá đã được niêm yết công khai trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến online.daugiavietnam.vn. Hồ sơ tham gia đấu giá được nộp (*02 bộ bản sao chứng thực hoặc bản photo có bản gốc đối chiếu*), bao gồm các giấy tờ sau:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (*theo mẫu do Công ty ban hành*);

- CCCD/Hộ chiếu của người tham gia đấu giá (*đối với khách hàng cá nhân*);

- Giấy đăng ký hoạt động được thành lập theo quy định pháp luật (*đối với tổ chức*);

- CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;

- Giấy ủy quyền bản chính, CCCD của người được ủy quyền (*trường hợp ủy quyền*);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (*khách hàng gửi bản chụp chứng từ vào hòm thư điện tử: online.daugiavietnam@gmail.com để phục vụ việc đối soát nếu khoản tiền đặt trước được nộp sau khi đã nộp Hồ sơ tham gia đấu giá*).

Lưu ý:

- Khách hàng chủ động đăng ký tài khoản của tổ chức/cá nhân mình trên hệ thống đấu giá trực tuyến online.daugiavietnam.vn (*nếu chưa đăng ký tài khoản*).

- Người mua hồ sơ tham gia đấu giá có nhu cầu lấy hóa đơn thì phải cung cấp đầy đủ thông tin (tên, địa chỉ, mã số thuế, Email nhận hóa đơn điện tử) chậm nhất trước thời điểm kết thúc việc bán hồ sơ tham gia đấu giá. Sau thời điểm này, Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam lập hóa đơn tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ.

10. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 05/3/2025 đến ngày 07/3/2025 (*Giờ hành chính*)

- Địa điểm xem tài sản: Thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

11. Nộp tiền đặt trước đấu giá: Từ ngày 28/02/2025 đến 16h00 ngày 12/3/2025, theo thông tin:

- Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam

- Số tài khoản: 1220202014894, mở tại: Agribank – Chi nhánh Long Biên

- Nội dung: “*Tên khách hàng...nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản của Agribank CN Vĩnh Phúc II*”

12. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 09h00-10h00, ngày 17/3/2025 tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến: Online.daugiavietnam.vn

(Trường hợp bất khả kháng có sự thay đổi về thời gian bắt đầu mở phiên đấu giá, Công ty sẽ thông báo kịp thời đến Người có tài sản và người đủ điều kiện tham gia đấu giá qua một trong các hình thức: Email hoặc số điện thoại khách hàng đã cung cấp trên Đơn đăng ký đấu giá hoặc trên Trang đấu giá trực tuyến)

13. Chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM - Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.39842728.

CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 311, tờ bản đồ số: 02 có địa chỉ tại Thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo GCN quyền sử dụng đất số: X162274 do UBND huyện Mê Linh cấp ngày 18/12/2002; Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất: CH03781 QSDĐ/1411/QĐ-UB. Chủ sở hữu là Ông: Nguyễn Văn Thân cùng vợ là Bà: Nguyễn Thị Đàm

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 377/2024/HĐĐG ngày 09/12/2024 và Phụ lục 02 ngày 26/02/2025 giữa Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam và Agribank - Chi nhánh Vĩnh Phúc II;

Căn cứ các văn bản pháp luật, pháp lý khác có liên quan;

Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản trên bao gồm các điều khoản, cụ thể như sau:

CHƯƠNG I:

QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này cụ thể hóa về nguyên tắc, trình tự, thủ tục và các nội dung khác liên quan đến việc đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH13 ngày 17/11/2016 và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025; Nghị định 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15.

2. Đối tượng điều chỉnh

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đấu giá tài sản do Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thực hiện.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ, THUẬT NGỮ

1. Đấu giá tài sản là hình thức trả giá, chấp nhận giá có từ hai người trở lên tham gia theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật này, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 Luật đấu giá tài sản 2016;

2. Tài sản đấu giá là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật;

3. Giá khởi điểm là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên;

4. Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

5. Người có tài sản đấu giá là cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền đấu giá tài sản hoặc người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

6. Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan;

7. Người trúng đấu giá là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên;

8. Người mua được tài sản đấu giá là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản.

9. Phương thức trả giá lên là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm;

10. Trang thông tin đấu giá trực tuyến là **Website** đấu giá trực tuyến có địa chỉ tên miền là **online.daugiavietnam.vn**

11. Thời gian là thời gian của hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến online.daugiavietnam.vn và được tính theo múi giờ Việt Nam GMT+7, độ chính xác là 1/1000 giây.

Thời gian bao gồm: Ngày là ngày dương lịch được tính theo múi giờ Việt Nam GMT+7; Giờ là giờ được ghi nhận trên hệ thống website đấu giá trực tuyến online.daugiavietnam.vn theo thời gian thực và tính theo múi giờ Việt Nam GMT+7;

12. Đồng tiền là đồng tiền sử dụng trong mọi giao dịch theo quy định tại Quy chế này là Việt Nam đồng (viết tắt là VND);

13. Tiền đặt trước là một khoản tiền nhất định người tham gia đấu giá phải nộp để xác định trách nhiệm tham gia phiên đấu giá. Khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

14. Các từ ngữ, thuật ngữ khác: Các từ ngữ, thuật ngữ trong bản Quy chế đấu giá này được sử dụng và hiểu theo nghĩa các từ ngữ, thuật ngữ theo Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH13 ngày 17/11/2016 và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025;

ĐIỀU 3: NGUYÊN TẮC ĐẤU GIÁ

1. Phiên đấu giá chỉ được tiến hành khi có từ 02 (hai) người trở lên tham gia đấu giá (Căn cứ tại khoản 2 Điều 5 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH13 ngày 17/11/2016 và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025).

2. Bảo mật về tài khoản truy cập, thông tin về người tham gia đấu giá và các thông tin khác theo quy định của pháp luật.

3. Việc đấu giá tài sản phải tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.

4. Người mua được tài sản đấu giá là người trả giá hợp lệ cao nhất và có thời gian trả giá sớm nhất được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá và được đấu giá viên công bố là người trúng đấu giá trên hệ thống trực tuyến và được coi là đã chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

CHƯƠNG II:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

ĐIỀU 4. TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam

- Mã số thuế: 0108764561

- Địa chỉ trụ sở: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội

ĐIỀU 5. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

- Tên đơn vị: Agribank - Chi nhánh Vĩnh Phúc II

- Địa chỉ: Số 88A, đường Trần Hưng Đạo, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

ĐIỀU 6. TÊN TÀI SẢN, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC; BƯỚC GIÁ, NGUỒN GỐC CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ.

(Chi tiết tại mục 3,4,5,6 Thông báo đấu giá tài sản số 354/2025/TB-ĐGVN ngày 27/02/2025 kèm theo Quy chế cuộc đấu giá này)

ĐIỀU 7. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐẤU GIÁ; THÀNH PHẦN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá

Cá nhân là công dân Việt Nam có đủ năng lực tài chính và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Các tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu đấu giá tài sản (sau đây gọi chung là “người đăng ký tham gia đấu giá”).

Trường hợp, có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con thì chỉ một doanh nghiệp đại diện cho nhóm Công ty tham gia đấu giá; Doanh nghiệp liên danh/liên kết/ hợp tác theo đúng quy định của pháp luật với một doanh nghiệp khác thì chỉ được một doanh nghiệp đại diện cho liên danh/liên kết tham gia đấu giá.

Người ký đơn đăng ký tham gia đấu giá phải là người đứng đầu của tổ chức, đơn vị tham gia đấu giá hoặc là cá nhân trực tiếp đăng ký đấu giá.

2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Ngoài các quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật đấu giá tài sản, người tham gia đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Thông báo đấu giá tài

sản, **Quy chế cuộc đấu này** được đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia theo khoản 4 Điều 7 Quy chế này.

Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này và theo Thông báo đấu giá tài sản được phát hành công khai.

Nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này và theo Thông báo đấu giá tài sản được phát hành công khai.

3. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá (*Theo khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá*)

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

4. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá

Khách hàng tham gia đấu giá phải có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng thời gian quy định, hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (*theo mẫu do Công ty ban hành*);
- CCCD/Hộ chiếu của người tham gia đấu giá (*đối với khách hàng cá nhân*);
- Giấy đăng ký hoạt động được thành lập theo quy định pháp luật (*đối với tổ chức*);
- CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;
- Giấy ủy quyền bản chính, CCCD của người được ủy quyền (*trường hợp ủy quyền*);
- Chứng từ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (*khách hàng gửi bản chụp chứng từ vào hòm thư điện tử: online.daugiavietnam@gmail.com để phục vụ việc đối soát nếu khoản tiền đặt trước được nộp sau khi đã nộp Hồ sơ tham gia đấu giá*).

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá phải nộp đủ các tài liệu như nêu trên, mọi sự điều chỉnh giấy tờ hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn nộp hồ sơ chưa kết thúc.

- Người mua hồ sơ tham gia đấu giá có nhu cầu lấy hóa đơn thì phải cung cấp đầy đủ thông tin (tên, địa chỉ, mã số thuế, Email nhận hóa đơn điện tử) chậm nhất trước thời điểm kết thúc việc bán hồ sơ tham gia đấu giá. Sau thời điểm này, Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam lập hóa đơn tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ.

- Người tham gia đấu giá nộp 02 bộ hồ sơ là bản sao chứng thực hoặc bản photo có bản gốc đối chiếu.

ĐIỀU 8. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ; XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ; NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC; HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

(Chi tiết tại mục 7,8,10,11,12 Thông báo đấu giá tài sản số 354/2025/TB-ĐGVN ngày 27/02/2025 kèm theo Quy chế cuộc đấu giá này)

Lưu ý:

- Về việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá qua đường bưu điện:

Trường hợp hồ sơ tham gia đấu giá gửi qua đường bưu điện thì thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá qua đường bưu điện là thời gian Công ty đấu giá nhận được hồ sơ do đơn vị Bưu điện chuyển đến và là thời gian xác nhận người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ (hạn cuối đến 16h00 ngày 12/3/2025).

- Về việc xem hiện trạng tài sản đấu giá:

+ Khi đi xem tài sản khách hàng phải mang theo giấy tờ tùy thân, Người có tài sản sẽ tổ chức cho các khách hàng xem hiện trạng tài sản theo danh sách do Công ty đấu giá cung cấp hoặc theo giấy giới thiệu Công ty đấu giá đã cung cấp cho những người có nhu cầu xem tài sản.

+ Xem tài sản không là điều kiện bắt buộc đối với người tham gia đấu giá, do đó khách hàng tự chịu trách nhiệm về việc hiểu rõ các tính chất, đặc điểm, số lượng và chất lượng tài sản đấu giá hoặc tự cam kết về việc không có nhu cầu xem hiện trạng tài sản, chấp nhận danh mục tài sản như mô tả tại hồ sơ đấu giá. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc xem tài sản do khách hàng tự chi trả.

- Về việc nộp tiền đặt trước đấu giá:

+ Người tham gia đấu giá thực hiện nộp tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này, cụ thể: Chuyển đủ một lần số tiền đặt trước theo đúng quy định tại Thông báo đấu giá tài sản (*Quy chế cuộc đấu giá không chấp nhận việc nộp tiền đặt trước trong cùng 01 tài sản thành nhiều giấy chuyển tiền riêng biệt*).

+ Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam không có bất kỳ thỏa thuận nào với người tham gia đấu giá về việc chấp thuận nộp tiền đặt trước sau thời điểm hết hạn hoặc nộp vào số tài khoản khác số tài khoản đã được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này. Chứng từ “**Báo có**” đến tài khoản của Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam sau **16h00 ngày 12/3/2025** sẽ không được chấp nhận và không đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá.

+ Mọi khoản phí liên quan đến việc chuyển tiền và nhận lại tiền đặt trước (nếu có) do khách hàng chịu phí theo mức quy định của các Ngân hàng /Tổ chức tín dụng.

ĐIỀU 9. ĐĂNG KÝ VÀ RÚT LẠI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đăng ký tham gia đấu giá

Khách hàng có nhu cầu, đáp ứng đủ điều kiện theo Thông báo và Quy chế cuộc đấu giá phải chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Quy chế này.

2. Rút lại đăng ký tham gia đấu giá

- Trường hợp, người đã đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp khoản tiền đặt trước, nếu sau đó muốn rút lại việc tham gia đấu giá thì phải thông báo chậm nhất vào trước thời điểm thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá kết thúc. Người rút lại đăng ký tham gia đấu giá chỉ được nhận lại khoản tiền đặt trước đấu giá.

- Mọi trường hợp thông báo rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá chậm theo thời hạn qui định như trên thì việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá không được chấp nhận, khách hàng vẫn phải tham gia phiên đấu giá.

ĐIỀU 10. TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ XỬ LÝ TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

2. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

3. Khoản tiền đặt trước được xử lý như sau:

a) Những người không trúng đấu giá, không mua được tài sản, không vi phạm quy chế đấu giá bao gồm cả người rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá đúng thời hạn quy định, được nhận lại 100% số tiền đặt trước trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận. (Theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

b) Kể từ thời điểm kết thúc phiên đấu giá thành, biên bản đấu giá được lập, khoản “**tiền đặt trước**” của Người trúng đấu giá được chuyển thành “**tiền đặt cọc**” để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng thuê tài sản đấu giá. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc của người trúng đấu giá cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

c) Khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá vi phạm Quy chế cuộc đấu giá sẽ thuộc về Người có tài sản đấu giá trong các trường hợp:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng (các trường hợp bất khả kháng được áp dụng theo quy định tại Luật dân sự 2015);

***Lưu ý:**

Thuật ngữ “không tham dự phiên đấu giá” được hiểu là khách hàng đã tạo tài khoản đấu giá thành công trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến, được phê duyệt đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá trực tuyến, được hệ thống đấu giá trực tuyến gửi vào

email của khách hàng về việc cấp “MÃ BÍ MẬT” để tham gia phiên đấu giá nhưng không thực hiện Đăng nhập hoặc Đăng nhập nhưng không bấm nút “Điểm danh” vào phiên đấu giá trong thời gian điểm danh quy định.

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm các quy định: (1) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá; (2) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; (3) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá; (4) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; (5) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản; (6) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; (7) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; (8) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan (Khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản 2016);

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định (Khoản 3 Điều 44 Luật đấu giá tài sản);
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận (Điều 50 Luật đấu giá tài sản);
- Từ chối kết quả trúng đấu giá (Điều 51 Luật đấu giá tài sản).

CHƯƠNG III:

TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

ĐIỀU 11. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ THAM GIA PHIÊN ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

1. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

- Khách hàng muốn tham gia đấu giá trực tuyến trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến **online.daugiavietnam.vn** phải **đăng ký tài khoản đấu giá** (Khách hàng thực hiện theo hướng dẫn tại phần **Trợ giúp người đấu giá** trên Trang trực tuyến để chủ động tạo tài khoản đấu giá) hoặc liên hệ qua điện thoại: 0976 448 446 để được Công ty hướng dẫn.

- Khách hàng tạo tài khoản đấu giá trong vai trò là **người tham gia đấu giá** sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho việc **tạo tài khoản, duy trì tài khoản** trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến **online.daugiavietnam.vn** của Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam.

- Người tham gia đấu giá chỉ phải nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước đấu giá được quy định cụ thể tại Thông báo đấu giá tài sản.

- Sau khi đăng ký thành công tài khoản, người tham gia đấu giá cần nhập đầy đủ thông tin của tổ chức/cá nhân mình theo hướng dẫn của hệ thống để được hệ thống cấp quyền tham gia đấu giá. (Chọn tài khoản **cá nhân** hoặc **tổ chức** phụ thuộc vào đối tượng được tham gia phiên đấu giá).

- Những người có nhu cầu tham gia phiên đấu giá phải hoàn thành việc nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước đấu giá chậm nhất hạn cuối đến **16h00 ngày 12/3/2025**. Sau thời gian này, nếu khách hàng không hoàn thành đầy đủ các thủ tục như quy định sẽ không đủ điều kiện được Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam phê duyệt để được hệ thống đấu giá trực tuyến cấp quyền/cấp “**Mã bí mật**” tham gia phiên đấu giá trực tuyến.

- Hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ gửi Email thông báo cho người tham gia về việc xác nhận đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá trực tuyến bằng một “**Mã bí mật**”. **Mỗi một phiên đấu giá, người đủ điều kiện tham gia được cấp một “Mã bí mật” đấu giá riêng biệt cho từng phiên đấu giá. Mã bí mật này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra phiên đấu giá đó và được hiển thị trên màn hình giao diện của người giá trả.**

- Những người đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá trực tuyến sẽ nhận được Email thông báo đã **được phê duyệt/được thêm** vào phiên đấu giá và người tham gia đấu giá phải đăng nhập bằng tài khoản của mình để tiến hành **điểm danh** trong thời gian quy định để có thể tham gia trả giá cho tài sản đã đăng ký đấu giá.

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá phải tự trang bị máy móc, thiết bị, đường truyền kết nối mạng internet để đảm bảo việc tham gia đấu giá liên tục, không bị gián đoạn trong suốt thời gian đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin, tài liệu hồ sơ tham gia và tiến hành tạo tài khoản trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến theo hướng dẫn để được phê duyệt tham gia phiên đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp trên Trang đấu giá trực tuyến ***online.daugiavietnam.vn***. Trường hợp cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

- Người đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật và sử dụng tài khoản của mình khi đăng nhập trên Trang đấu giá trực tuyến ***online.daugiavietnam.vn***

2. THAM GIA PHIÊN ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

a) Truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến

Sau khi truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến ***online.daugiavietnam.vn***, người tham gia đấu giá Click vào **Đăng nhập**, sử dụng tài khoản của cá nhân/tổ chức đã đăng ký thành công trên hệ thống đấu giá trực tuyến để chọn vào **phiên đấu giá**.

b) Tiến hành điểm danh

- Người tham gia đấu giá Click vào nút **Điểm danh** trong thời gian quy định để có thể tham gia trả giá trong thời gian diễn ra phiên đấu giá.

- Thời gian **điểm danh** được quy định: Trước khi phiên đấu giá diễn ra **30 phút** đến trước khi phiên đấu giá kết thúc **05 phút**, cụ thể: Từ 08h30 đến 09h55 ngày 17/3/2025.

Lưu ý: Nếu không bấm nút “**Điểm danh**” hoặc khi thời gian điểm danh kết thúc, người tham gia đấu giá sẽ mất quyền tham gia vào phiên đấu giá và sẽ bị mất khoản tiền đặt trước nếu không chứng minh được thuộc trường hợp bất khả kháng.

c) Tiến hành đấu giá

Số 1: Tăng 1 bước giá, người tham gia có thể bấm nhiều lần tại vị trí này để tăng số bước giá cho mỗi lần “Đấu giá”

Số 2: Giảm 1 bước giá

Số 3: Hiện thị giá người tham gia định trả

Số 4: Đấu giá → bấm nút này để hệ thống ghi nhận giá đã trả.

Người tham gia đấu giá có thể lựa chọn chức năng nhập trực tiếp giá trả vào giao diện của người trả giá hoặc bấm nút + để tăng bước giá (*mỗi lần bấm nút + tương đương cộng thêm 01 bước giá*).

Người tham gia đấu giá có thể trả giá liên tục và trả giá nhiều lần trong thời gian đấu giá, không hạn chế số bước giá tại mỗi lần trả giá. Phiên đấu giá kết thúc khi hết thời gian đấu giá.

(Hình ảnh minh họa giao diện của người tham gia đấu giá)

Đấu giá 06

Mã đấu giá của bạn: VNA9199638

Thời gian còn lại: 37 ngày 00:29:46''

Giá hiện tại: 888.000.000 đ

Giá khởi điểm: 888.000.000 đ

Bước giá tối đa: 88

Đặt giá: 896.000.000

Bước giá 8.000.000 đ

Đấu giá

Giá trả hợp lệ là giá trả bằng giá khởi điểm cộng với số tự nhiên **n** nhân bước giá.

Công thức trả giá hợp lệ: $\text{Giá trả hợp lệ} = (\text{Giá khởi điểm}) + (n) \times (\text{bước giá})$

(**n**) là các số tự nhiên: **1,2,3,4.....**).

- Nếu giá trả hợp lệ, hệ thống thông báo giá trả đã được ghi nhận.

- Nếu giá trả không hợp lệ, hệ thống thông báo cho người trả giá không thể trả bằng hoặc thấp hơn mức giá hiện tại, người tham gia đấu giá cần tăng bước giá và trả cao hơn mức giá hiện tại để tiếp tục đấu giá.

- Mọi trường hợp giá trả không hợp lệ: Giá trả thấp hơn giá khởi điểm; giá trả không chẵn bước giá (*sai bước giá*), giá trả thấp hơn giá cao nhất và hợp lệ đang trả ...vẫn được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận giá, nhưng các mức giá trả không hợp lệ sẽ bị gạch (**ví dụ: 123456789**), người tham gia đấu giá cần trả đúng bước giá và trả cao hơn mức giá hiện tại để tiếp tục đấu giá.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá phải tự trang bị máy móc, thiết bị, đường truyền kết nối mạng để đảm bảo việc trả giá trong thời gian đấu giá. Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt

Nam không chịu trách nhiệm trong những trường hợp lỗi không phải do hệ thống đấu giá trực tuyến gây ra.

d) Rút lại giá đã trả

- Người có mức giá trả cao nhất được quyền rút lại giá đã trả. Nếu chọn **Xác nhận rút lại giá** thì người rút lại giá đã trả sẽ bị mất quyền tham gia đấu giá và bị mất khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá, giá đã trả gần nhất sẽ bị gạch (ví dụ: 123456789).

- Sau khi rút lại giá đã trả mà vẫn còn thời gian trả giá, phiên đấu giá sẽ được tiếp tục từ mức giá thấp hơn liền kề mức giá của người đã rút lại giá. Nếu không có người trả giá tiếp hoặc thời gian trả giá đã kết thúc, đấu giá viên căn cứ dữ liệu trả giá được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận để xác định kết quả đấu giá và xử lý khoản tiền đặt trước của người rút lại giá đã trả, từ chối trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

đ) Từ chối trúng đấu giá

- Trường hợp, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

e) Xác định người trúng đấu giá:

- Tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá, đấu giá viên được Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá như sau:

+ *Người trúng đấu giá là người có giá trả hợp lệ cao nhất và có thời gian trả giá sớm nhất được Trang thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá.*

+ *Trường hợp, nếu có từ hai người trở lên cùng thao tác trả một mức giá cao nhất bằng nhau vào giây cuối cùng thì người trả giá sớm hơn theo thời gian ghi nhận của Trang thông tin đấu giá trực tuyến là người trúng đấu giá.*

- Đấu giá viên được Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá trực tuyến căn cứ kết quả trả giá để xác định người trúng đấu giá, giá trúng đấu giá và công bố kết quả đấu giá thành trên hệ thống đấu giá trực tuyến ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc.

- Kết quả phiên đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến **online.daugiavietnam.vn** và được gửi vào địa chỉ Email của người trúng đấu giá đã đăng ký trên hệ thống đấu giá trực tuyến của Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam.

ĐIỀU 12. THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHIÊN ĐẤU GIÁ

- Sau khi có kết quả đấu giá trực tuyến, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo bằng văn bản cho Người có tài sản về kết quả đấu giá và thông báo cho người trúng đấu giá được biết kết quả đã được gửi vào Email của người trúng đấu giá.

- Thông báo ghi rõ các thông tin về tài sản đấu giá, thời điểm bắt đầu và kết thúc việc trả giá, thời điểm hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận giá trúng đấu giá và các thông tin của người trúng đấu giá.

ĐIỀU 13. BIÊN BẢN PHIÊN ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

1. Biên bản phiên đấu giá trực tuyến ghi nhận thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá, thời điểm kết thúc phiên đấu giá, số người tham gia đấu giá, số người trả giá, số lần trả giá của mỗi mã khách hàng, số người không trả giá, số người không điểm danh (*nếu có*), giá trúng đấu giá, người trúng đấu giá và các thông tin của Người có tài sản đấu giá, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Diễn biến phiên đấu giá được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận và được trích xuất, có xác nhận của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin đấu giá trực tuyến kèm theo Biên bản đấu giá.

2. Biên bản đấu giá được lập tại thời điểm kết thúc việc trả giá, có chữ ký của đấu giá viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá trực tuyến, người ghi biên bản, người có tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam để ký Biên bản đấu giá trong vòng 02 (*hai*) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

3. Người trúng đấu giá không ký biên bản trong thời hạn nêu trên được coi là từ chối ký Biên bản đấu giá và coi như không chấp nhận ký kết hợp đồng thuê tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận thuê tài sản đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người từ chối trúng đấu giá, từ chối nhận tài sản đã trúng đấu giá không được hoàn trả lại và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.

ĐIỀU 14. CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM BỊ TRUẤT QUYỀN THAM GIA PHIÊN ĐẤU GIÁ

Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

5. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh

nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

8. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

ĐIỀU 15. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH DO LỖI KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

1. Trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản khiến phiên đấu giá không bắt đầu được, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản dừng phiên đấu giá trực tuyến và thông báo bằng văn bản cho Người có tài sản để thống nhất thời gian đấu giá lại.

2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hủy phiên đấu giá trực tuyến trong trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản khiến người tham gia đấu giá không tiếp tục trả giá được sau khi phiên đấu giá bắt đầu và thông báo bằng văn bản cho người có tài sản biết để quyết định thời gian đấu giá lại.

3. Trường hợp, phiên đấu giá không tổ chức được do không đủ điều kiện để mở phiên đấu giá, người đã đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp tiền đặt trước đấu giá được hoàn lại tiền hồ sơ tham gia, tiền đặt trước đấu giá đã nộp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức phiên đấu giá.

ĐIỀU 16: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤU GIÁ KHÔNG THÀNH

- Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá;
- Tất cả những người đã đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá;
- Tại phiên đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá;
- Giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp không công khai giá khởi điểm và phiên đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên;
- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản;
- Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật đấu giá tài sản mà không có người trả giá tiếp;
- Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản;

Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 2a Điều 49 Luật đấu giá tài sản.

CHƯƠNG IV

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ THỜI HẠN KÝ KẾT, THANH TOÁN TIỀN THUÊ/MUA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ VÀ BÀN GIAO TÀI SẢN

ĐIỀU 17. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

2. Hợp đồng mua bán được ký kết ba bên giữa người có tài sản đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Hợp đồng mua bán được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

3. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Nếu quá thời hạn thời hạn 05 (năm) ngày làm việc mà người trúng đấu giá không ký hợp đồng mua bán thì được coi là từ chối mua tài sản đã trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo nghĩa vụ ký kết hợp đồng mua bán tài sản sẽ không được hoàn trả lại và thuộc về người có tài sản đấu giá.

ĐIỀU 18. THỜI HẠN THANH TOÁN TIỀN TRÚNG ĐẤU GIÁ; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC BÀN GIAO TÀI SẢN

1. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp số tiền trúng đấu giá (*sau khi đã trừ đi khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá*) vào tài khoản của Agribank - Chi nhánh Vĩnh Phúc II cung cấp cụ thể tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. (*Ngày thanh toán nếu là ngày nghỉ theo quy định thì được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó*)

Nếu quá thời hạn trên, người trúng đấu giá không thanh toán đủ tiền mua tài sản hoặc không đến ký kết hợp đồng mua bán, thì bị xem là đơn phương hủy bỏ hợp đồng, đồng thời bị coi là từ chối mua tài sản đấu giá và toàn bộ số tiền đã nộp (*tiền đặt trước khi đăng ký tham gia đấu giá*) thuộc về Bên có tài sản đấu giá.

2. Thời gian bàn giao tài sản:

Người có tài sản bàn giao tài sản cùng toàn bộ giấy tờ pháp lý liên quan cho người trúng đấu giá trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Người có tài sản nhận đủ số tiền bán tài sản do khách hàng trúng đấu giá thanh toán, Người có tài sản tổ chức bàn giao trực tiếp toàn bộ tài sản, hồ sơ liên quan cho khách hàng trúng đấu giá.

3. Địa điểm bàn giao tài sản: Thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

4. Phương thức bàn giao:

- Bên có tài sản đấu giá trực tiếp bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá theo đúng thời gian thỏa thuận. Từ thời điểm người mua nhận đủ tài sản, người mua có trách nhiệm chịu mọi chi phí liên quan đến việc bảo quản và sử dụng tài sản.

- Trường hợp khó khăn khách quan ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao, làm chậm công tác bàn giao tài sản thì các bên có trách nhiệm thông báo cho nhau và cùng nhau bàn bạc, giải quyết.

- Trường hợp, quá thời hạn bàn giao theo thỏa thuận mà Bên có tài sản đấu giá vẫn không bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá thì phải bồi đắp thiệt hại cho khách hàng trúng đấu giá, cụ thể: Trả lại toàn bộ số tiền người mua đã nộp, bồi đắp thiệt hại phát sinh do việc vi phạm Hợp đồng theo yêu cầu của người mua tài sản (nếu có). Trừ trường hợp bất khả kháng hoặc pháp luật có quy định khác.

- Trường hợp, các Bên chưa lường hết được hoặc vì lý do khách quan mà tài sản trúng đấu giá không thể bàn giao cho người trúng đấu giá, không thể sang tên được thì các Bên liên quan cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất hủy kết quả đấu giá, các Bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận và không có trách nhiệm bồi đắp cho nhau.

- Trường hợp, Bên có tài sản đấu giá bàn giao tài sản không đúng với hiện trạng tài sản như đã mô tả tại hồ sơ pháp lý của tài sản hoặc danh mục tài sản đã cung cấp thì phải chịu trách nhiệm trực tiếp với người mua được tài sản, thỏa thuận bồi đắp (nếu có) cho người mua được tài sản theo quy định pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG V

TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

ĐIỀU 19. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

- Chịu trách nhiệm về thông tin, giấy tờ, tài liệu đã nộp khi đăng ký tham gia đấu giá.

- Liên hệ với Người có tài sản để đi xem hiện trạng tài sản đúng thời gian quy định, nghiên cứu kỹ bản Quy chế cuộc đấu giá này trước khi nộp Hồ sơ tham gia đấu giá. Mọi khiếu nại thắc mắc, hay có sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá giải quyết trước thời hạn kết thúc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá. Nếu không có khiếu nại gì, coi như khách hàng đã chấp nhận thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại liên quan đến tài sản sau khi kết thúc thời hạn nộp Hồ sơ tham gia đấu giá sẽ không được giải quyết.

- Tìm hiểu kỹ về hiện trạng hiện nay của tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh (nếu có) khi mua được tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Người tham gia đấu giá được coi là đã chấp thuận hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản và tuân thủ mọi quy định tại quy chế này.

- Khách hàng tham gia đấu giá một số nghĩa vụ và tự cam kết khi tham gia đấu giá tài sản như sau:

+ Tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản và cam kết đã tham khảo kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, trực tiếp xem tài sản và đồng ý mua tài sản theo nguyên trạng, “có sao mua vậy” và nhận tài sản trúng đấu giá đúng như hiện trạng và trên hồ sơ đã được xem/giám định trước đó.

+ Người tham gia cam kết đã tự tìm hiểu kỹ và nắm kỹ hiện trạng/thực trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh đến tài sản đấu giá và các giấy tờ về tài sản của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết

không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

+ Người tham gia/ Người trúng đấu giá tài sản có trách nhiệm nắm tình trạng của Tài sản đấu giá; tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí, phí khác và chuyển quyền sở hữu tài sản, hợp thức hóa giấy tờ theo quy định của pháp luật.

+ Phải biết đây là tài sản thế chấp tại Ngân hàng, Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của Cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả đấu giá bị hủy thì các Bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận và không có trách nhiệm bồi thường cho nhau.

+ Phải biết trong trường hợp giải quyết khiếu nại hoặc có văn bản kháng nghị của cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền thì việc bàn giao tài sản sẽ thực hiện sau khi giải quyết khiếu nại xong hoặc dừng lại theo quy định. Các bên không có trách nhiệm bồi thường cho nhau.

ĐIỀU 20. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Thực hiện việc đấu giá tài sản theo quy định tại quy chế này và Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật số 37 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27/6/2024, có hiệu lực ngày 01/01/2025 và các văn bản pháp luật khác liên quan

- Trích xuất dữ liệu trả giá từ hệ thống đấu giá trực tuyến và lập biên bản đấu giá để ghi chép đầy đủ nội dung diễn biến của phiên đấu giá.

- Không giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá; Không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, chủng loại cũng như sự thiếu đồng bộ, chi tiết phụ kiện (*nếu có*) kèm theo tài sản đấu giá.

ĐIỀU 21. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

Tài sản được đưa ra đấu giá trên cơ sở thực tế mà khách hàng đã được xem xét hiện trạng mặt bằng, tham khảo kỹ, đầy đủ về nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản. Vì vậy, Đơn vị có tài sản chỉ chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản, bàn giao đúng hiện trạng tài sản mặt bằng như khách hàng đã tham khảo xem xét thực tế.

ĐIỀU 22. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

1. Quyền

- Hợp đồng thuê tài sản đấu giá là văn bản có giá trị xác nhận việc thuê tài sản và làm căn cứ xác định quyền thuê tài sản của người trúng đấu giá.

- Được nhận bàn giao mặt bằng đấu giá theo đúng hiện trạng đã được cung cấp tại hồ sơ đấu giá tài sản và các giấy tờ pháp lý,... liên quan đến tài sản đấu giá.

- Được bồi thường thiệt hại nếu Người có tài sản bàn giao mặt bằng không đúng hiện trạng tài sản do Công ty phối hợp với Bên có tài sản đấu giá tổ chức cho khách hàng xem trước khi khách hàng đăng ký tham gia đấu giá.

2. Trách nhiệm

- Ký Biên bản đấu giá, hợp đồng và thanh toán tiền trúng đấu giá theo đúng thời gian thỏa thuận tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Cử đại diện hợp pháp nhận bàn giao tài sản theo kế hoạch bàn giao của đơn vị có tài sản đấu giá.

- Đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, không để hư hỏng, mất mát, gây thiệt hại về tài sản của đơn vị có tài sản trong quá trình nhận tài sản.

- Chịu mọi rủi ro, chi phí phát sinh do việc chậm nhận tài sản (*nếu có*) và chịu mọi chi phí về các khoản thuế, phí, lệ phí, phí khác (*nếu có*) theo quy định của Nhà nước khi thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản theo quy định pháp luật hiện hành.

- Đây là tài sản bảo đảm thực hiện cho việc xử lý vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Người trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá. Phần diện tích, công trình xây dựng trên đất chưa được công nhận (*nếu có*) người mua trúng đấu giá tự liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hợp thức hóa, tự chịu mọi khoản thuế, chi phí phát sinh và thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp, Ngân hàng đã thực hiện xong trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá nhưng Người trúng đấu giá lần tránh không thực hiện hoặc thực hiện không hết trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (*như không nhận giấy tờ gốc, không nhận hiện trạng, làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản*) thì xử lý theo quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan và Người trúng đấu giá hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

- Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 23. CHỊU RỦI RO VÀ BẤT KHẢ KHÁNG

Người có tài sản chịu rủi ro đối với tài sản đấu giá cho đến khi tài sản được bàn giao cho người trúng đấu giá, người thuê được tài sản chịu rủi ro kể từ khi nhận bàn giao mặt bằng đấu giá. Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về bất cứ rủi ro nào xảy ra đối với tài sản đấu giá nói trên.

Phiên đấu giá này không thể thực hiện do các trường hợp bất khả kháng như: Thiên tai, dịch họa, có yêu cầu ngừng mở phiên đấu giá, huỷ bỏ kết quả đấu giá, huỷ bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá của Người có tài sản, Cơ quan chức năng có thẩm quyền ... Người có tài sản, Công ty đấu giá, người tham gia đấu giá và người trúng đấu giá phải thực hiện theo, các vấn đề có liên quan được khôi phục về nguyên trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 24. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Cán bộ của Công ty đấu giá, người tham gia đấu giá và các cá nhân/tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế cuộc đấu giá này.

Người có tài sản, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Quy chế này và các quy định pháp luật liên quan.

Mọi trường hợp phát sinh giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Quy chế này, trong trường hợp bản Quy chế này không quy định, tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các quy định pháp luật khác liên quan.

Quy chế đấu giá được lập gồm 24 Điều, Thông báo đấu giá tài sản là một tài liệu không thể tách rời khỏi quy chế này.

CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM